МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 08 дугаар сарын 30 № 05/45 Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын менежер Х.Раушанаас Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр тус төвийн багш, ажилчдын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус төвийн нөхцөл байдалтай танилцах, холбогдох албан тушаалтан, багш, ажилтнуудаас тайлбар тодруулга авах, баримт материал, судалгаа гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхагдсан гэж үзсэн хүн, ажилтан, ажилтны төлөөлөгч гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатных нь албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй”, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй”, мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах”, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана” гэж тус тус заасан.

Гэвч тус төвийн захирлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлахдаа дээрх хуулийн зохицуулалтыг нарийвчлан заагаагүй, ерөнхий байдлаар тусгасан байна.

2. Слесарь, сантехникчийн албан тушаалд 2019 онд томилогдсон А.Хамат 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр тус сургуулийн захиралд хандаж “Ур чадварын

150070176

нэмэгдэл олгуулах тухай" хүсэлт гаргасан боловч төсөв санхүүгийн байдлыг харгалзан шийдвэрлэхээр хариу өгсөн байна. Гэвч 2022 оны 06 дугаар сард аж ахуйн албаны менежер албан тушаалд томилогдсон С.Досбол 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр "Ур чадварын нэмэгдэл олгуулах тухай" хүсэлт гаргаж тус төвийн захирлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Б/04 дугаар тушаалаар түүнд 15 хувийн нэмэгдлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Энэ тухай тус төвийн захирал Х.Нуркенээс тодруулахад "...слесарь, сантехникчийн ажил бага байдаг бөгөөд манай мэргэжлийн багш нар түүнд тусалдаг" гэх хариулт өгсөн байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108.1 дэх хэсэгт "Ажилтны ур чадварын, ажилласан жилийн, мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажилласны болон бусад нэмэгдлийг хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээгээр тогтооно" гэж хуульчилсан бөгөөд Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 дүгээр хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам"-д зааснаар төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад зохих үүрэг гүйцэтгэдэг түгээмэл мэргэжлийн үйлчилгээний албан хаагч болох нягтлан бодогч, хүний нөөцийн ажилтан, нарийн бичгийн дарга, архив, бичиг хэрэг, бичээч, нярав, жолооч, мужаан, слесарь, цахилгаанчин, үйлчлэгч, жижүүр болон тэдгээртэй адилтгах албан тушаалтанд ур чадварын нэмэгдэл олгохоор зохицуулсан.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг аливаа тодорхой шинжээр шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглохоор заасан.

Төвийн захирлаас ажилтнуудад ур чадварын нэмэгдэл олгохдоо хууль зүйн тодорхой үндэслэл дурдалгүй, ялгамжтай байдлаар шийдвэрлэсэн байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, ур дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж ажил олгогчийн үүргийг, мөн зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэж ажилтны эрхийг тус тус зохицуулсан боловч багш, ажилтнуудад жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулаагүй, сургалтыг зохион байгуулаагүй байна.

4. Тус төв нь дотор орчныг хянах гурван дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) байрлуулж, хяналтын дэлгэцийг захирлын өрөөнд байрлуулжээ. Нэг дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж нь сургуулийн баруун жигүүрийн 2 давхарт гарч ирж буй хэсгийг, хоёр дахь дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж нь сургуулийн зүүн жигүүрийг, гурав дахь дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж нь гаднаас орж байгаа хэсгийг тус тус харуулж байна. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам батлаж, мөрдүүлэх", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дах заалтад "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" гэж мэдээлэл хариуцагчийн үүргийг тус тус заасны дагуу төвөөс дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж ажиллуулах болон хянах журам батлаагүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг төвийн Хөдөлмөрийн дотоод журамд нарийвчлан заах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

2. Нэр дурдсан ажилтанд төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх, төвийн удирдлагаас аливаа шийдвэр гаргахдаа Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг чанд баримтлах;

3. Багш, ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг зохих ёсоор хангаж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, холбогдох гомдлыг журмын дагуу шийдвэрлэх, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан ажил олгогчийн үүргийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих;

4. Салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг багш, ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;

5. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн тус төвийн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглах журмыг баталж мөрдүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД